

• 调查报告 •

涉及死亡骗保案件特点及法医鉴定

田禹¹, 赵枢泉¹, 尹敏¹, 孙来晶², 马龙达¹, 张佳欣¹, 周亦武¹

(1. 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030; 2. 山东警察学院, 山东 济南 250200)

【摘要】涉及人员死亡的骗保案件在法医病理学鉴定中较为罕见, 本文根据受理的 3 例涉及死亡的骗保案件及文献报道 2 例法医病理学死亡鉴定结果, 综合分析涉及死亡骗保案件基本规律、法医学鉴定注意事项及对策, 同时讨论了法医学学科建设在保险方面存在的缺陷, 希望能够给涉及死亡骗保案件中的法医鉴定提供帮助。

【关键词】法医学; 保险学; 法医病理学; 保险欺诈

【中图分类号】D918.93

【文献标识码】B

【文章编号】1001-5728(2022)03-0302-03

doi:10.13618/j.issn.1001-5728.2022.03.019

Characteristics and forensic identification of insurance fraud cases involving death. Tian Yu¹, Zhao Shuquan¹, Yin Min¹, Sun Laijing², Ma Longda¹, Zhang Jiaxin¹, Zhou Yiwu¹ (1. Forensic Faculty of Tongji Medical College Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2. Shandong Police College, Jinan 250200, China)

【Abstract】Fraudulent insurance cases involving death are rare in forensic pathology identification. In this paper, based on three cases of our unit and two cases reported in the literature, the basic rules, forensic identification considerations and countermeasures of fraudulent insurance cases involving death were comprehensively analysed, shortcomings of forensic discipline building about insurance were also discussed, hoping to provide assistance in forensic identification in fraudulent insurance cases involving death.

【Key words】Forensic medicine; Insurance; Forensic pathology; Insurance fraud

骗保, 又被称为保险欺诈 (Insurance Fraud), 与法医学鉴定相关的骗保案件多是狭义上的骗保, 即骗保仅存在投保人与被保险人单方面的欺诈行为^[1]。根据国际保险监管协会测算, 保险行业每年支付的赔偿赔款中有 15%~30% 涉及骗保。在法医学鉴定领域, 骗保以诈伤及造作伤等形式在法医临床学鉴定中常见^[2], 涉及人员死亡的骗保法医病理学鉴定较为罕见。本文根据受理的 3 例涉及死亡的骗保案件及文献报道 2 例法医病理学死亡鉴定结果, 综合分析涉及死亡骗保案件基本规律、法医学鉴定注意事项及对策。

1 案例资料

1.1 典型案例

本单位受理涉及死亡的法医病理学鉴定 3 例, 搜索国内外相关文献^[3,4] 筛选出 2 例典型案例, 共 5 例。

【案例 1】死者, 某男, 46 岁, 渔夫。某日某男

借钱 500 元购买最高赔付金额 19 万元的人身意外保险, 6 天后落水死亡, 其子向保险公司索赔。保险公司委托法医尸检以查明死因, 尸检见肺水肿明显, 多器官淤血, 肺组织中发现较多与现场水样相同类型的硅藻, 综合判断其死因符合生前溺死。经调查发现某男家庭贫困有欠债, 生前为渔夫, 水性良好, 购买保险仅 6 天就溺亡, 且留有索赔信息提醒家人索赔, 结合案情及尸检综合考虑某男为骗保而自杀溺亡。

【案例 2】被害人, 男, 51 岁, 农民。骗保人, 为其前妻及现任丈夫。某年前妻与现任丈夫合谋给被害人购买了总赔付金额 200 万元的人身意外保险, 5 个月一起到被害人家吃饭, 将被害人灌醉后骗其服用头孢类药物, 被害人未发生“双硫仑反应”而死亡, 现任丈夫使用毛巾将其捂压口鼻致死, 然后以被害人酒后死亡向保险公司索赔。后警方尸检在被害人口鼻周围发现散在表皮剥脱及压挫痕、口唇粘膜挫伤; 指甲附着物中提取出现任丈夫 DNA 分型, 综合判断其死因符合捂死。经调查后该夫妻承认经济困难, 计划杀害被害人进行骗保。结合案情及尸检综合判断此案为他杀骗保案。

【案例 3】被害人, 流浪汉 (男, 年龄不详)。骗保人, 为某中年夫妻。某年丈夫为自己购买了赔

【作者简介】田禹, 男, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学; E-mail: tian.yuu@outlook.com。

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学和法医毒理学教学、检案及研究; E-mail: zhouyiwu@hust.edu.cn。

付金额 200 万元的人身意外保险, 1 年后将一流浪汉扼死并将尸体丢弃在面包车中点燃焚毁。警方发现尸体后由于高度炭化, 面目无法辨认, 妻子到达现场后称死者为其丈夫。法医尸检后发现死者呼吸道内未见热作用呼吸道综合征等生前烧死的征象, 实际死因符合扼死。DNA 检测发现死者与丈夫亲属并无血缘关系, 确认死者并非丈夫。经搜捕丈夫在老家被抓获, 承认其扼死流浪汉并烧毁尸体意图伪装自己死亡进行骗保。结合案情及尸检综合判断此案为他杀骗保案。

【案例 4】^[3] 被害人, 流浪汉 (男, 年龄不详)。骗保人, 为某中年夫妻。某年丈夫为自己购买了总保险赔付金额 91 万元的人身意外保险, 4 个月后将一流浪汉熏昏后浇汽油烧死。妻子当天即向保险公司提出索赔。警方将火扑灭后发现一具焦尸, 面目无法辨认。法医尸检发现死者呼吸道存在明显烟尘, 判断死因符合生前烧死, DNA 检测却发现死者和丈夫亲属并无血缘关系, 并在床单等位置检测到汽油成分。经搜捕丈夫在山中被抓获, 承认其烧死流浪汉意图伪装自己意外烧死进行骗保。结合案情及尸检综合判断此案为他杀骗保案。

【案例 5】^[4] 被害人, 女, 43 岁。骗保人, 男, 46 岁 (为其丈夫)。某年丈夫为其妻子办理了赔付金额 30 万美元的人身意外保险, 9 个月后自制高浓度 CO 收集袋, 在温室中诱骗妻子闻。丈夫待妻子昏倒死亡后便拨打了求救电话。警方认为只是普通的意外 CO 中毒并未进行尸检, 但后续巨额的保险赔付金引起了警方的高度警惕。经调查丈夫承认其负债累累, 意图杀害妻子进行骗保。结合案情综合判断此案为他杀骗保案。

1.2 基本信息

文中 5 例骗保案件中, 骗保人均均为投保人, 4 例为男性, 1 例为女性, 年龄为 40 ~ 50 岁, 平均年龄 45.5 岁。2 例投保人与被保险人为夫妻关系或曾为夫妻关系, 3 例投保人与被保险人为同一人。5 例案件中的骗保动机均为经济困难, 需要金钱, 投保人有不同程度的负债。购买保险金额和家庭收入差别巨大, 最高赔付甚至高达百万元; 5 例案件中被保险人均在购买保险 1 年内发生死亡, 其中时间最短的 1 例在购买保险 6 天后死亡。5 例案件中 3 例死者为被保险人, 2 例死者为骗保人伪装成被保险人的流浪汉。5 例案件中的死亡方式仅有 1 例为自杀, 其余 4 例均为他杀骗保。死亡原因各异, 1 例为生前溺死, 1 例为捂死伪装成酒精中毒, 1 例为扼死伪装成生前烧死, 1 例为生前烧死, 1 例为 CO 中毒。

2 讨论

2.1 骗保案件基本规律

2.1.1 骗保案情

骗保案件的动机大多是因为金钱^[5]。本文骗保案件的特点为保险金额数目大, 购买保险时间短, 家属很快提出索赔并抗拒尸检。骗保人常会在多个保险公司投保以谋求最大保险金额, 每年需要缴纳的保险费明显超出被保险人经济承受能力, 故被保险人多在投保后 1 年内发生死亡。死亡刚发生不久骗保人即会向保险公司提出索赔, 并抗拒法医学检验, 想要尽快将尸体火化。本文中例 2 和例 4 均在多家保险公司购买了多份保险, 5 例案件均在购买保险后 1 年内被保险人“意外死亡”, 最快在购买保险仅 6 天被保险人就发生死亡。本文骗保人的年龄层次均为中年人, 相较于其他年龄人群承受着教养子女、赡养父母等压力^[6], 因此当中年人陷入经济危机时更容易进行骗保犯罪行为。

2.1.2 死者及个体识别

骗保案件中的死者常为被保险人, 这样才能达到保险合同的条件。骗保人会有计划谋杀被保险人, 或购买尸体甚至谋杀他人, 将尸体伪装为被保险人进行骗保。本文中例 3 与例 4 均为骗保人将外表特征与自己相仿的流浪汉杀死并伪造成自己意外死亡的案例, 也有骗保人将家中保姆杀害伪造成自己死亡进行骗保^[7], 还有骗保人从野外捡骨骼焚烧伪造火灾进行骗保^[8]。个体识别在伪装火灾骗保案件中尤为重要, 此时被保险人面部特征不能分辨, 需要提取 DNA 进行检测比对。一旦检测结果显示死者不是被保险人, 则表明被保险人实际未死, 此案为他杀骗保的可能性非常高。文中例 3 和例 4 即通过 DNA 比对识别出死者并非被保险人, 被保险人藏匿在老家或山中等待赔偿金支付, 最终被警方抓获。

2.1.3 死亡方式及死亡原因

骗保案件中死亡方式常表现为意外, 实为自杀或他杀。因为购买保险类型多为意外险, 按照意外伤害保险责任, 其中的“意外伤害”应是指外来的或外界原因造成的事故, 且必须是突然发生的不可预料的事^[9]。因此死因常表现为热损伤、溺死、CO 中毒、交通事故及高坠等, 实际死因可能为机械性窒息等。自杀骗保的案件较难侦破, 法医尸检很难发现疑点, 更加依赖案情调查, 例 1 中投保人水性良好, 购买保险仅 6 天就溺死, 且留有明显指向性保险索赔信息, 才能综合考虑为骗保案件。他杀骗保案件更为常见, 尸检中能有较多发现。骗保

人在伪装交通事故时利用锤子将被害人砸晕^[7],在头部检查可发现非交通事故能形成的损伤。本文例 2 中骗保人伪装被保险人溺死,尸检后却发现尸体无溺死征象,口鼻周围存在捂压痕,识破骗局确认实际死因符合捂死。例 3 中骗保人伪装被保险人生前烧死,尸检却发现死者呼吸道并无烟尘,实际死因符合扼死。

2.2 法医学鉴定注意事项

对怀疑涉及死亡骗保案件进行法医学鉴定时,应注意以下几点,(1)案情资料:对保险金额数目大、购买保险时间短、家属对尸检抗拒的案子应警惕是否为骗保,同时关注被保险人有无留下保险索赔等信息的提示;(2)尸体检验:骗保人伪造意外事故,法医工作中应掌握意外死亡常见死因的死亡特征,检查当前尸体征象是否符合该意外造成,如溺死尸体中肺、肝等器官有无硅藻,火场中尸体呼吸道有无烟尘等。注意检查尸体上是否有其他死因损伤特征如扼痕、捂压痕等,发生意外之前被害人已被杀死时,伪造意外所形成的损伤实为死后伤,应注意辨别生前伤与死后伤;(3)个体识别:被保险人尸体样貌特征被毁的骗保案中,都应进行个体识别,确定死者身份能对案件的定性发挥关键作用;(4)毒物分析:在涉及到火场的骗保案件中,对汽油等助燃剂及尸体血碳氧血红蛋白含量进行毒物分析检测亦对骗保案件鉴定有重要辅助作用^[10,11];(5)其他:对疑似骗保案件应尽早进行法医学检验,确定真实死亡原因,避免因时间拖延漏掉关键信息。自杀骗保案件的鉴定十分困难,充分的案情调查对自杀骗保的定性必不可少。

2.3 法医学鉴定与保险公司的联系

目前保险公司在面对骗保案件时存在多方面问题,只有少部分大型保险公司会设置反欺诈部门,同时缺乏具备丰富经验的法医专家,而法医学鉴定可弥补保险公司的缺陷,解决保险理赔中有关人身伤害、重大疾病及死亡案件中的法医学问题,保障保险公司及保险人双方的合法权益不受损失,同时提高司法质量和公信力,促进涉保司法鉴定工作健康发展^[12,13]。法医学的研究范畴和保险人伤亡理赔工作具有高度统一性,但在目前的法医学学科建设

尚未涉及保险方面的课程,或许可以在将来的法医学学科建设中添加有关保险相关内容,进一步完善法医学专业学科体系,培养更全面的专业人才。

3 结论

法医病理学鉴定因为其专业性与特殊性,在骗保案件的证据链中发挥着不可替代的作用。对于涉及死亡的骗保案件,应尽早进行法医学检验,减少证据破坏,保护财产安全。法医学专业与保险行业可以加强协作,促进涉保司法鉴定工作健康发展。希望本文能够给涉及死亡骗保案件中的法医鉴定提供帮助。

参考文献

- [1] 刘晨钰.我国寿险欺诈风险防范研究[D].沈阳:辽宁大学,2020.
- [2] 刘子豪,杨怡,邓伟年,等.造作伤法医活体检验 3 例[J].中国法医学杂志,2019,34(5):515-516.
- [3] 夏远峰.杀人焚尸只为骗保百万元[N].中国保险报,2007-06-25.
- [4] Akaishi S, Oshida S, Hiraiwa K, et al. Homicidal and camouflaged carbon monoxide poisoning in Japan[J]. Z Int J Legal Med, 1982, 88(4): 297-304.
- [5] 柴奇峰,赵春青.骗保放火案件特点及调查[J].浙江消防,2001(2):34-35.
- [6] 吕丹,林爽,叶佳欣,等.不同人群如何选择人身意外保险[J].劳动保障世界.2020(20):43-44.
- [7] 刘杰.她杀掉“替身”骗保[J].警察天地,2003,4(9):36-39.
- [8] 赵广忠,张岱忠.一起伪装自焚骗保案件的法医学检验[J].刑事技术,2005,30(6):59-60.
- [9] 张婷玉,沈忆文,张岚,等.法医病理学尸检对保险理赔的影响[J].上海保险,2009(11):30-32.
- [10] Sandercock P M L. Fire investigation and ignitable liquid residue analysis—A review: 2001-2007[J]. Forensic Sci Int, 2008, 176(2/3): 93-110.
- [11] Tümer A R, Akçan R, Karacaoğlu E, et al. Postmortem burning of the corpses following homicide[J]. J Forensic Leg Med, 2012,19(4):223-228.
- [12] 关于做好涉及保险理赔司法鉴定工作的意见[J].中国法医学杂志,2021,36(1):33.
- [13] 蒋大卫.保险理赔医学法医学课程建设[J].法医学杂志,2019,35(2):242-244.

(收稿日期:2021-10-28)